

1500114-84.2022.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2034014/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 22850680 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2034014 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VITOR SILVA PEREIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500114-84.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500114-84.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2034014/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 22850680 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2034014 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VITOR SILVA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

GUSTAVO VITOR SILVA PEREIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, Lei 11.343/06, porque, por volta das 00:20 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, na Avenida Aguaí, nº25, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo e guardava, de forma livre e consciente, com a finalidade de venda e

entrega a terceiros, 163 porções de maconha, totalizando 606,21 gramas, 280 pedras de crack, totalizando o peso de 89,07 gramas e 182 pinos de cocaína, totalizando o peso de 217,97 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 70/71.

Resposta à acusação, às fls. 106/108.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade resulta do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo definitivo de fls. 84/86.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que estavam realizando patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, quando o réu, ao perceber a presença da viatura, jogou uma sacola no chão e empreendeu fuga. Disseram que lograram êxito em detê-lo e, ao verificarem dentro da sacola que ele havia dispensado, constataram que havia 52 pinos de cocaína. Em buscas no local em que Gustavo foi avistado encontraram mais um saco, contendo maconha, cocaína e crack.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

O réu, por sua vez, admitiu os fatos em parte, afirmando que apenas estava com a sacola contendo 52 pinos de cocaína, os quais seriam destinados à comercialização.

A versão, no entanto, restou isolada, tendo em vista que, conforme prova testemunhal, o restante das drogas foi localizado onde Gustavo foi avistado, não restando dúvidas de que pertenciam ao réu.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No caso, a natureza da droga é circunstância desfavorável, levando em conta o potencial lesivo do crack para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes. Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e variedade de droga não são compatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Ante o exposto, CONDENO o réu GUSTAVO VITOR SILVA PEREIRA a pena de em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.  
Intime-se.  
Jacupiranga, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA